

증권투자권유 자문인력

3과목 법규 및 세제

04 증권세제

조세의 분류

분류 기준	내 용
과세 주체	- 국세 : 법인세, 소득세, 부가가치세, 종합부동산세, 상속세·증여세 등 - 지방세 : 취득세, 등록면허세, 재산세, 주민세 등
조세의 전가성	- 직접세 : 조세부담의 전가가 예상되지 않는 조세(법인세, 소득세, 상속세·증여세) - 간접세 : 조세부담의 전가가 예상되는 조세(부가가치세, 개별소비세, 인지세, 주세, 증권거래세)
지출의 목적성	- 보통세 : 법인세, 소득세 등 - 목적세 : 교육세, 농어촌특별세, 지역자원시설세, 지방교육세 등
세율의 구조	- 비례세 : 부가가치세, 취득세, 등록세, 개별소비세, 증권거래세 - 누진세 : 소득세, 법인세, 상속세·증여세, 재산세 등

기간과 기한

- (1) 기간 : 어느 시점에서 어느 시점까지의 계속된 시간
- (2) 기한 : 법률행위의 효력발생·소멸·채무의 이행 등을 위하여 정한 일정 시점
- (3) 기한의 특례규정
 - ① 세법에 규정하는 기한이 공휴일·토요일이거나 근로자의 날에 해당하는 때
: 그 다음날을 기한으로 한다.
 - ② 우편으로 서류를 제출하는 경우
: 통신날짜 도장이 찍힌 날에 신고된 것으로 본다.
 - ③ 국세정보 통신망이 장애로 가동이 정지된 경우
: 그 장애가 복구되어 신고 또는 납부할 수 있게된 날의 다음날을 기한으로 한다.

서류의 송달 (정부가 납세의무자에게)

구 분	내 용
교부송달	당해 행정기관의 소속공무원이 송달장소에서 송달받을 자에게 서류를 교부한다.
우편송달	서류의 송달을 우편에 의하고자 할 때에는 등기우편에 의하여야 한다.
전자송달	서류의 송달을 받아야 할 자가 신청하는 경우에 한하여 행한다.
공시송달	다음의 경우에는 서류의 요지를 공고한 날부터 14일이 경과함으로써 서류가 송달된 것으로 본다. ① 송달장소가 국외에 있어 송달이 곤란한 때 ② 송달장소가 분명하지 아니한 때 ③ 등기송달 또는 2회 이상 교부송달 하였으나 수취인 부재로 확인되어 납부기한 내에 송달이 곤란한 때

납세의무(성립 → 확정 → 소멸 과정)

- (1) 납세의무의 성립: 각 세법이 규정하고 있는 과세요건이 충족될 때 성립(추상적 납세의무)
- (2) 납세의무의 성립시기

구 분	성립시기
소득세, 법인세, 부가가치세	과세기간이 끝나는 때
상속세	상속이 개시되는 때
증여세	증여에 의하여 재산을 취득하는 때
인지세	과세문서를 작성하는 때
증권거래세	당해 매매거래가 확정되는 때
종합부동산세	과세기준일(매년 6월 1일)
원천징수하는 소득세, 법인세	소득금액, 수입금액을 지급하는 때

납세의무의 확정(구체적 납세의무) :

- (1) 신고확정(납세의무자의 신고로 확정 : 법인세, 소득세, 부가가치세 등)
- (2) 부과확정(정부가 결정 : 상속세, 증여세)
- (3) 자동확정(인지세, 원천징수하는 소득세 및 법인세, 납세조합이 징수하는 소득세, 중간 예납하는 법인세)

납세의무의 소멸

- ① 납부
- ② 충당
- ③ 부과의 취소
- ④ 국세부과의 제척기간이 끝난 때
- ⑤ 국세징수권의 소멸시효 완성(5년, 5억 이상의 국세채권은 10년)
단, 납세고지·독촉(납부최고)·교부청구·압류는 시효기간의 효력 중단 사유

납국세부과의 제척기간

구 분	일반조세	상속·증여세
사기 등 부정행위로 국세를 포탈 또는 환급받는 경우	10년	15년
법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니한 경우	7년	
역외거래((국제거래)가 수반되는 부정행위	15년	
상속증여세를 허위, 누락신고한 경우	-	
상속·증여신고 누락가액이 50억원 초과	-	안 날부터 1년
기타의 경우	5년	10년

거주자의 과세방법

거주자의 모든 소득을 종합하여 과세하는 것을 원칙으로 하나, 일부 소득은 분류과세 또는 분리과세하고 있다.

(1) 종합과세 :

해마다 발생하는 경상소득을 개인별로 합산하여 종합소득세율에 의해 신고·납부 과세하는 것(이자, 배당, 사업, 근로, 연금, 기타소득 : 6가지 소득)

(2) 분류과세 :

소득이 장기간에 걸쳐 발생되거나 비경상적으로 발생한 것. 종합소득과 구분하여 각 소득별로 별도의 절차와 방법에 따라 소득세를 신고·납부하는 제도(퇴직소득, 양도소득)

종합과세	해마다 발생하는 경상소득을 개인별로 합산하여 종합소득세율에 의해 신고·납부 과세하는 것(이자, 배당, 사업, 근로, 연금, 기타소득 : 6가지 소득)
분류과세	소득이 장기간에 걸쳐 발생되거나 비경상적으로 발생한 것. 종합소득과 구분하여 각 소득별로 별도의 절차와 방법에 따라 소득세를 신고·납부하는 제도(퇴직소득, 양도소득)
분리과세	소득의 유형이 종합소득에 속하는 소득이나 원천징수세율만을 원천징수함으로써 종합소득세의 납세의무가 종료되어 종합소득과세표준에 합산하지 아니하는 제도(일정 기준액 이하의 이자, 배당소득, 기타소득, 연금소득)
비과세소득	소득의 성질이나 국가의 정책에 따라 과세에서 제외되는 소득

소득세의 납세의무자와 과세소득의 범위

구분	정의	납세의무의 범위
거주자	국내에 주소를 두거나 183일 이상 거소를 둔 개인	국내·외의 모든 소득
비거주자	거주자가 아닌 개인	국내 원천소득

종합소득세 신고와 납부

다음 연도 5월 1일부터 31일까지 주소지 관할 세무서에 신고 및 납부하여야 함

※ 확정신고 제외자

- ① 근로소득만 있는 거주자
- ② 퇴직소득만 있는 거주자
- ③ 공적연금소득만 있는 자
- ④ 원천징수 연말정산하는 사업소득만 있는 자
- ④ 의 2. 원천징수되는 기타소득으로 종교인소득만 있는 자
- ⑤ 위 ①, ② 소득만 있는 자
- ⑥ 위 ②, ③ 소득만이 있는 자

⑦ 위 ②, ④ 소득만이 있는 자

⑦ 의 2. 위 ②, ④의 2 소득만 있는 자

⑧ 분리과세이자·배당·연금·기타소득만 있는 자

⑨ 위 ① ~ ⑦에 해당하는 자로서 분리과세이자·배당·연금·기타소득이 있는 자

상속재산의 개념

구 분	개 념
상속	피상속인의 지위를 포괄적으로 승계
유증	유언에 의한 재산의 무상증여
사인증여	증여자의 사망으로 효력이 발생하는 증여
특별연고자분여	특별연고자에 대한 상속재산분여
보험금	피상속인의 사망으로 지급받는 보험금 중 피상속인이 계약자이거나 보험료를 불입한 것
신탁재산	피상속인이 신탁한 재산
퇴직금	퇴직금, 연금 등으로서 피상속인에게 지급될 것이 피상속인의 사망으로 지급되는 것

상속세 과세가액(유산세 방식)

과세 가액	상속재산가액 (+) 증여재산가액 (+) 추정상속재산가액 (-) 과세가액불산입액 (-) 과세가액공제액 (=) 상속세과세가액	- 상속재산 + 의제상속재산(보험금, 신탁재산, 퇴직금) - 비과세상속재산 - 상속인에게 10년 이내, 상속인 이외의 자에게 5년 이내 증여한 재산 - 상속개시 전 1년(2년) 이내 재산 처분액 또는 채무부담액이 재산종류별로 2억(5)억 이상이고 그 용도가 명백하지 아니한 것 - 공익법인 등 출연재산 - 법정공제액 : 공과금, 장례비용, 채무
	과세 표준	(-) 상속공제 (=) 상속세과세표준
	산출 세액	(-) 상공제 (=) 상속세산출세액
	차감 납부 세액	(-) 증여세액공제 (-) 외국납부세액공제 (-) 단기 재상속세액공제 (-) 신고세액공제 (=) 차감납부세액
		- 증여재산에 대한 증여세 산출세액 - 외국상속재산에 대한 외국납부세액 10년 이내 재상속(100%~10%로 단계적 공제. 1년마다 10%씩 차감) (산출세액 - 징수유예세액)×3% 공제

법정공제액

종류	공제대상
공과금	피상속인이 납부의무 있는 조세, 공공요금, 기타공과금
장례비용	① 일반장례비용(최소 500만원 1,000만원 한도)과 ② 봉안시설 또는 자연장지 사용 비용(500만원 한도)을 합한 금액
채무	- 상속개시일 전 10년 이내에 피상속인이 상속인에게 진 증여채무 제외 - 상속개시일 전 5년 이내에 피상속인이 상속인 이외 자에게 진 증여채무 제외

상속세와 증여세의 세율

과세표준	공제액
1억원 이하	과세표준의 100분의 10
1억원 초과 5억원 이하	1천만원 + 1억원을 초과하는 금액의 100분의 20
5억원 초과 10억원 이하	9천만원 + 5억원을 초과하는 금액의 100분의 30
10억원 초과 30억원 이하	2억 4천만원 + 10억원을 초과하는 금액의 100분의 40
30억원 초과	10억 4천만원 + 30억원을 초과하는 금액의 100분의 50

세대를 건너 뛴 상속(민법 제1001조에 따른 대습상속 제외)에 대하여
산출세액의 30%(미성년자 20억원 초과 시 40%) 가산

증여세

증여재산가액	본래의 증여재산가액 또는 증여의제(추정)가액
(+) 합산대상재산가액	10년 이내에 동일인(증여자가 직계존속인 경우 그 배우자 포함) 으로부터 증여받은 재산가액의 합계액이 1천만원을 초과하는 경우
(-) 비과세재산가액	일정 비과세 증여재산
(-) 과세가액불산입액	
(-) 부담증여 시 채무인수가액	증여재산에 담보된 채무로서 수증자가 인수한 금액
(=) 증여세과세가액	
(-) 증여재산공제	
(-) 재해손실공제	
(-) 감정평가수수료	
(=) 과세표준	50만원 미만 시 부과하지 않음
(×) 세율	상속세 세율과 동일

납세의무자	수증자 (거주자 : 국내·외의 모든 수증재산, 비거주자 : 국내의 수증재산, 단, 거주자가 비거주자에게 국외에 있는 재산 증여 시 증여자가 납세의무를 짐)
증여자의 연대납세의무	• 수증자가 비거주자 • 수증자의 주소·거소가 불분명 • 수증자가 담세력이 없는 경우
증여세 면제	수증자에게 증여재산에 대하여 법인세, 소득세가 부과되는 때

상속세의 납부

(1) 물납(증여세는 물납 불가)

- 상속재산 중 부동산과 유가증권이 전체 재산가액의 50%를 초과
- 납부세액이 2천만원을 초과하고 금융재산가액을 초과할 것
- 세무서장의 허가를 받아 물납 가능

(2) 분납

- 상속세 또는 증여세액이 1천만원 초과
- 납부기한 경과일로부터 2개월 이내에 분납 가능
- 연부연납허가를 받은 경우에는 분납 불가

구 분	분납액
납부세액이 1천만원 초과 2천만원 이하일 때	1천만원 초과액
납부세액이 2천만원 초과하는 때	50% 이하 금액

(3) 연부연납

- 상속 또는 증여세액이 2천만원을 초과하는 경우
- 세무서의 허가를 얻어 연부연납 가능

상속세 및 증여세의 신고기한

구 분	신고, 납부기한
상속세	상속개시일이 속하는 달의 말일로부터 6월(국외거주 시 9월)
증여세	증여일이 속하는 달의 말일로부터 3월

소득세 과세방식

소득세 과세방법(열거주의에 의한 소득원천설에 의해 과세
단, 이자, 배당소득의 경우 유형별 포괄주의 도입)

이자소득의 범위 (필요경비 인정되지 않음)

- 환매조건부채권·증권의 매매차익
- 저축성 보험의 보험차익(계약기간 10년 미만)
- 직장공제회 초과반환금
- 비영업대금의 이익(대금업을 대외에 표방하지 아니한 자가 금전을 대여하고 받는 이자)
- 위 소득과 유사한 소득으로서 금전의 사용에 따른 대가의 성격이 있는 것(유형별 포괄주의)
- 파생결합상품의 이익(이자소득상품과 파생상품의 법정요건에 따라 결합 시 파생상품의 이익을 이자소득으로 과세)

수입시기

(1) 이자소득의 수입시기

- 실제지급일 : 무기명 채권 또는 증권의 이자와 할인액, 보통예금·정기예금·적금 또는 부금의 이자, 통지예금의 이자(인출일), 저축성 보험의 보험차익
- 위 이외의 일반적인 경우 : 약정에 의한 지급일
- 상속이나 증여되는 경우 : 상속개시일 또는 증여일

(2) 배당소득의 수입시기

배당소득의 종류	수입시기
① 무기명주식의 이익이나 배당	그 지급을 받는 날
② 잉여금의 처분에 의한 배당	당해 법인의 잉여금처분결의일
③ 출자공동사업자의 배당	과세기간 종료일
④ 자본의 감자·잉여금의 자본전입에 따른 의제배당	주식의 소각, 자본의 감소 또는 자본에의 전입을 결정한 날(이사회 결의에 의하는 경우에는 신주배정 기준일)이나 퇴사 또는 탈퇴한 날
⑤ 법인의 해산, 합병, 분할 또는 분할합병으로 인한 의제배당	법인이 해산으로 인하여 소멸한 경우에는 잔여재산의 가액이 확정된 날 합병, 분할, 분할합병의 경우에는 각각의 등기를 한 날
⑥ 「법인세법」에 의하여 처분된 배당(인정배당)	당해 법인의 당해 사업연도의 결산확정일
⑦ 집합투자기구의 수익분배금	집합투자기구로부터의 분배금을 지급받는 날 다만, 원본에 전입하는 뜻의 특약이 있는 분배금은 그 특약에 의하여 원본에 전입된 날

배당소득과 배당세액공제

(1) 배당소득금액

$$\text{배당소득금액} = \text{배당소득} + \text{배당가산액} (\text{배당소득} \times 10\%)$$

(2) 배당가산(Gross-up) 적용대상 배당소득의 요건

- ① 법인세가 과세된 소득을 재원으로 하는 배당소득
- ② 내국법인으로부터 받는 배당소득
- ③ 종합소득과세표준에 포함된 배당소득으로서 이자소득 등의 종합과세기준금액(2천만원)을 초과한 것

원천징수

(1) 원천징수제도의 개요

세원의 탈루 방지와 징수 편리를 위하여 소득을 지급하는 자(원천징수의무자)가 그 소득을 지급하는 때에 지급받은 자의 해당 소득에 대한 세금을 징수하여 세무서에 납부하는 제도 (이자와 배당소득은 소득 지급월의 다음달 10일까지 신고·납부)

(2) 원천징수세율 - 거주자에게 이자소득 등을 지급하는 경우

10년 이상 장기채권의 이자와 할인액으로 원천징수의무자에게 분리과세 신청한 경우	30% (2018년 이전 발행분, 2018년 이후 발행분부터 폐지)
비영업대금의 이익, 출자공동사업자의 배당소득	25%
기타의 이자소득금액	14%
직장공제회 초과반환금	기본세율
배당소득	14%
이자소득 및 배당소득으로서 지급시기까지 지급받는 자의 실지 명의가 확인되지 않는 경우(지급자가 금융기관이 아닌 경우)	45%
「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제5조에 의한 세율이 적용되는 경우(비실명 금융자산에 대한 소득으로 지급자가 금융기관인 경우)	90%

금융소득 종합과세

(1) 무조건 분리과세 금융소득

- ① 분리과세 신청한 장기채권의 이자와 할인액 (2018년 이전 발행분)
- ② 비실명 이자·배당소득
- ③ 법원보관금의 이자소득
- ④ 직장공제회 초과반환금
- ⑤ 「조세특례제한법」에 따른 분리과세이자, 배당소득

(2) 조건부 분리과세 금융소득

비과세 및 무조건분리과세금융소득을 제외한 금융소득으로서 연간 금융소득 합계액이 2,000만원 이하인 경우 원천징수로 과세의무가 종료되고(분리과세), 만약 2,000만원을 초과하면 종합과세됨

증권거래세

(1) 증권거래세의 납세의무자

거래구분	납세의무자
계좌 간 대체로 매매결제하는 경우	당해 대체결제회사(한국예탁결제원)
금융투자업자를 통한 주권의 양도	당해 금융투자업자
그 이외의 주권의 양도	당해 양도자
국내사업장이 없는 비거주자(외국법인 포함)가 금융투자업자를 통하지 않고 주권 등을 양도	당해 주권의 양수인

(2) 비과세 양도

- ① 국가 또는 지방자치단체가 주권 등을 양도하는 경우
- ② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조의 규정에 의하여 주권을 매출하는 경우 (발행매출)
- ③ 주권을 목적물로 하는 소비대차의 경우

(3) 과세대상 : 주권 또는 지분의 유상 양도(상속이나 증여에 의하는 경우는 과세대상 아님)

(4) 과세표준 : 주권의 양도가액을 과세표준으로 한다.

(5) 세율 : 기본세율은 1만분의 35

구 분	세 율
유가증권시장에서 양도되는 주권	0%
코스닥시장, K-OTC에서 양도되는 주권	0.15%
코넥스시장에서 양도되는 주권	0.10%
상기 외의 주권	0.35%

(6) 신고와 납부 : 한국예탁결제원 및 금융투자업자의 경우에는 다음 달 10일까지 신고·납부하여야 하고, 그 밖의 납세의무자는 양도일이 속하는 반기의 말일부터 2개월 이내에 신고·납부하여야 함